МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 06 дугаар сарын 18 № 07/25 Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН ТАНАА

Комисст хандаж "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос дараах гомдлыг ирүүлсэн. Гомдолд:

- Баянгол Дүүргийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөлмөрийн ахлах байцаагчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07/13-02/041-04 дугаартай 1,254,769,586 (Нэг тэрбум хоёр зуун тавин дөрвөн сая долоон зуун жаран есөн мянга таван зуун наян зургаа) төгрөгийн дутуу олгосон цалингийн зөрүүг нөхөн олгох тухай акт тавигдсан.
- Байгууллагын захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны байгуулсан хамтын гэрээг зөрчиж ажилтнуудаас Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүн байх эсэх талаар хүч тулган санал асуулга авсан.
- Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар цалингийн 1 хувийн суутгалыг ажилтнуудын цалингаас сар бүр суутган авч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцах дансанд шилжүүлдэггүй, хэдэн сараар шилжүүлэхгүй, суутгал хийхийг зогсоосон. Улмаар дээрх асуудлаар үг хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлж, Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах явцад халдлагад өртөх (зодуулах) нэр хүндээ гутаан доромжлуулах, хавчин гадуурхагдахаас гадна үр хүүхдийг минь заналхийлсэн нэргүй захидал хүртэл ирж сэтгэл санаанд дарамтад орох зэргээр хүндрэл, бэрхшээлтэй тулгарч байна.
- Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын жилийн үр дүнгийн урамшуулал буюу цалин, хоол, унааны хөнгөлөлтийг 2023 оны 02 дугаар сараас хойш жилийн туршид, 2023 оны халаалтын хөнгөлөлтийг олгоогүй зэргээс Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтны нийгмийн баталгаа хангагдахгүй хохирч байна.
- "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, санхүүгийн албан ажилтнуудын цалинг байнга буруу бодож илүү олгох, алдаагаа засах нэрийдлээр дараагийн саруудын цалингаас зөвшөөрөлгүйгээр давтамжтай суутгах нь хэвийн үзэгдэл болж ажилтнууд санхүү болоод өр зээл, амьдралын тэнцвэрт байдлыг хүндрүүлж, муу зээлдэгчийн жагсаалтад оруулж энэ талаар хэн нэгэн үг хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө байрны хөнгөлөлт, урамшуулал, шагнал зэрэгт нэр дэвшүүлэхгүй далд аргаар дарамтлах, дараалал ухраах зэрэг ажиллах нөхцөл боломжийг хязгаарлаж, ялгаварлан гадуурхах, хавчих үзэгдэл хэрээс хэтэрч байна. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийг зөрчиж байгаад гомдолтой байна, Дээрх гомдлыг хянан үзэж, үндэслэлгүйгээр хууль зөрчиж буй "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Минжинхүү, Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Азжаргал нарт холбогдуулан шалгаж, тогтоож өгөхийг Та бүхнээс хүсье" гэжээ.

Гомдлын дагуу Комиссын Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүний 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 31 дүгээр удирдамжийн дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д "хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах", мөн зүйлийн 7.1.11-д "төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний

15007011

эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих", Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3.2-т "гомдол, мэдээллийн талаар нотолгоо, баримт, мэдээлэл цуглуулах", 10.3.3-т "хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох гэж заасныг үндэслэн 2024 оны 05 дугаар сарын 01-02-ны өдрүүдэд "ДЦС-2" ТӨХК-д хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтын хүрээнд "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс, Турбин цех, Зуухан цех, Түлш дамжуулах цехийн ажилтнууд болон гомдол гаргагчтай уулзалт хийн тайлбар авах, холбогдох бичиг баримт, мэдээллийг гаргуулан авч нөхцөл байдлыг тодрууллаа. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1-т "хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн талаарх гомдол, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар, эсхүл иргэн, байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр шалгалт хийх", 25 дугаар зүйлийн 25.1.1-т "гомдол, мэдээлэл гаргасан болон холбогдох иргэн, байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд, түүний удирдлагаас гомдол, мэдээллийн талаар бичгээр болон амаар тайлбар авах", мөн зүйлийн 25.1.3-т "гомдол, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар аль ч байгууллага, объект, хуулийн этгээдэд саадгүй нэвтрэн орж, холбогдох албан тушаалтантай биечлэн уулзах", 25.1.4-т "шаардлагатай нотлох баримт, албан бичиг, мэдээллийг байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдээс үнэ төлбөргүй гаргуулан авах, газар дээр нь танилцах" гэж тус тус заасны дагуу 41 ажилтнаас санал асуулга авч, 17 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийв. Мөн Эрчим хүчний салбарын 2023-2024 оны хамт (тариф)-ын хэлэлцээр, "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээ болон холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд, дотоод хэм хэмжээ, захирамж, тушаал шийдвэр, бичиг баримт, өргөдөл, гомдол, түүний шийдвэрлэлт, санхүүгийн баримт мэдээлэл зэрэгт дүн шинжилгээ хийн, судалж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Нэг. Цалин, илүү цагийн нэмэгдэл, ээлжийн амралтын талаар:

1. "ДЦС-2" ТӨХК нийт ажилтнуудын цалинг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 200.000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, тус нэмэгдлээр ажилтнуудын 33 хувь нь 20.1-24.47 хувиар, 7 хувь нь 10.48-11.89 хувиар, 12 хувь нь 12.12-13.27 хувиар, 48 хувь нь 13.77-19.95 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. Мөн нийт ажилтнуудын цалингийн суутгалд шалгалт хийх зорилгоор цалингийн нэмэгдэл болон Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны татварыг суутгах, хорооны гишүүн байх эсэх талаар 2023 оны 02 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд ажилтнуудаас санал асуулга авчээ. "ДЦС-2" ТӨХК-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б-04/64 дугаар албан бичигт санал асуулгад нийт 282 ажилтан хамрагдахаас 221 ажилтан оролцсон байна.
2. Эрчим хүчний яам болон төлөөлөн удирдах зөвлөлд Үйлдвэрчний эвлэлийн хороогоор уламжлуулан "...ээлжийн ажилтнуудын 2023 оны 11 дүгээр сарын шөнийн цагийн цалинг бодож олгохдоо нийтээр нь илүү бодож улмаар өөрсдийн буруу үйлдлийг залруулж ээлж тус бүрд хурал хийж буцаан татна гэсэн. Шөнийн цагийг буруу бодож хүн бүрээр өндөр татвар төлүүлж ажилтнууд биднийг хохироож байна, ингэвэл зогсохгүй цалин хөлсийг удаа дараа буруу бодож тарифт цалин болон ээлжийн амралтын олговрыг 2 хувааж өгөх, буцаалт авах зэрэг нь ажилтнууд бидэнд маш хүндрэлтэй байна." гэх гомдолд 98 ажилтан гарын үсэг зурж, хүргүүлсэн байна.
3. Мэргэжлийн хяналтын Улсын ахлах байцаагчийн 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05/092/07 дугаар "Цалин нөхөн олгуулах тухай" актад "... 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сар хүртэл Хамтын гэрээнд тусгагдсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин олгосон нь Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах салбарын байгууллагууд харилцан тохиролцож, салбарын болон салбар дундын хэлэлцээрээр энэ хуулийн 5.1-д заасан Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос тогтоосон хэмжээнээс нэмэгдүүлэн тогтоож болно" гэсэн заалтыг зөрчсөн зөрчил илэрч байна. Иймд 206 ажилтны 8 сарын цалингийн зөрүү

119,698,375 (нэг зуун арван есөн сая зургаан зуун ерэн найман мянга гурван зуун далан таван мянга) төгрөг олгохыг даалгажээ.

Мөн Мэргэжлийн хяналтын Улсын ахлах байцаагчийн 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01-06-092/61 дугаар "Цалин нөхөн олгуулах тухай" актад "...2019 онь дүгээр 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сар хүртэл Хамтын гэрээний 3.1-д тусгагдсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин олгосон нь Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах салбарын байгууллагууд харилцан тохиролцож, салбарын болон салбар дундын хэлэлцээрээр энэ хуулийн 5.1-д заасан Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос тогтоосон хэмжээнээс нэмэгдүүлэн тогтоож болно" гэж заасныг зөрчжээ. Иймд 213 ажилтны 1-5 сарын цалингийн зөрүү 203,718,160 (Хоёр зуун гурван сая долоон зуун арван найман мянга нэг зуун жаран) төгрөгийг олгохыг даалгасан байна.

Түүнчлэн Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Улсын байцаагчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07/13-02/041-04 дугаар "Нөхөн төлбөр ногдуулах тухай" актад "ДЦС-2" ТӨХК-ийн 148 ажилтны 2022 оны 01,02,03 дугаар сарын илүү цаг, шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлс 547,753,339.51 (Таван зуун дөчин долоон сая долоон зуун тавин гурван мянга гурван зуун гучин есөн төгрөг тавин нэгэн мөнгө) төгрөгийг дутуу олгосон нь "Хөдөлмөрийн тухай хууль"-ийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1-д (Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно.) 109.3-д (Шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны хоёр дахин түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно), 109.8-д (Ажилтныг ээлжийн хуваарийн дагуу шөнийн цагт ажиллуулбал шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж олгоно), 101.1-д (Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, ээлжийн амралтын цалин, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ). Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалллын сайдын 2021 оны А/192 дугаар тушаалаар батлагдсан "Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам"-ын 2.2-д (илүү цаг, шөнийн цаг, шөнийн цаг, долоо хоногийн амралтын өдөр, нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтны нэмэгдэл хөлсийг тооцох дундаж цалин хөлсийг тодорхойлохдоо тухайн ажилтны сүүлийн 3 сарын цалин хөлсөөр тооцно) гэснийг тус тус зөрчсөн.

"ДЦС-2" ТӨХК-ийн нэр бүхий 183 ажилтны 2023 оны 01, 02, 03, 04 дүгээр сарын үндсэн цалингийн болон нэмэгдэл цалингийн (илүү цаг, шөнийн цаг, удаан жил, сарын үр дүн) зөрүү 707,015,947 (Долоон зуун долоон сая арван таван мянга есөн зуун дөчин долоо) төгрөгийг нөхөн олгох гээд актад тусгагдсан нөхөн олгох нийт 1,254,769,286.51 (нэг тэрбум хоёр зуун тавин дөрвөн сая долоон зуун жаран есөн мянга хоёр зуун наян зургаан төгрөг тавин нэгэн мөнгө) төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор барагдуулахыг актаар хариуцуулжээ.

- Дээрх байдлаас үзэхэд ДЦС-2 ТӨХК-ийн санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс нь ажилтнуудын цалин, илүү цагийн нэмэгдэл, ээлжийн амралтын тооцоог 2018, 2019, 2021, 2023 онуудад буруу тооцоолж олгосон, хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтны хяналт хангалтгүй байна.

  Мөн Мэргэжлийн хяналтын Улсын ахлах байцаагчийн 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05/092/07 дугаар "Цалин нөхөн олгуулах тухай" акт, Мэргэжлийн хяналтын Улсын ахлах байцаагчийн 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01-06-092/61 дугаар "Цалин нөхөн олгуулах тухай" актуудын хэрэгжилтийг хангаж албан хаагчдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлж барагдуулсан байна. Харин Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн Улсын байцаагчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07/13-02/041-04 дүгээр "Нөхөн төлбөр ногдуулах тухай" актын хэрэгжилт хангуулах асуудлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тул Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр хандсан байна.

4. "ДЦС-2" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг даалгаврын дагуу 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Дотоод аудиторын хяналт шалгалтын тайланд 2021 оны 11 дүгээр сараас 2022 оны 03 дугаар саруудад тэргүүний ажилтан тэмдгийн урамшуулал цалинд бодогдоогүй

ажилтан-105, тус урамшууллыг нөхөн олгосон ажилтан-3, 2021 оны 12 дугаар сараас 2022 оны 03 дугаар саруудад удаан жилийн нэмэгдэл дутуу бодогдож олгогдоогүй ажилтан-24, хоол унааны нэмэгдлийг олгоогүйг нөхөн олгосон, шинээр томилогдсон ажилтны тушаалыг орхигдуулсан, ээлжийн амралтын цалинг тухайн сарын суутгал тал дээр шивж өгөөгүй орхигдуулсан, ээлжийн даргын цалинг туслах тоноглол хариуцсан ажилтантай андууран шилжүүлсэн, буруу дансанд шилжүүлсэн, ажилтны урьдчилгаа цалинг олголгүй дараа сарын цалинд нөхөж олгосон зэрэг нийт 155 ажилтны цалин хөлстэй холбоотой зөрчил гаргасан нь тогтоогдож зөвлөмж хүргүүлэн, хариуцлага тооцуулах санал хүргүүлсэн байна.

Хоёр. Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо болон гишүүний татвар, суутгалын талаар:

1. "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргааны зүгээс 2023 оны 02 дугаар сарын 17-20-ны хооронд албан хаагчдын дунд Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байх эсэх, татвар суутгуулах эсэх талаар санал асуулга авч, үр дүнг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б-04/64 дугаар албан бичгээр хүргүүлжээ. Мөн ажилтнуудын цалин хөлснөөс зөвшөөрөлгүйгээр Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг суутган авч байсан зөрчил илэрсэн гэх шалтгаанаар Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар суутгахыг зөвшөөрсөн шийдвэр ирүүлэх хүртэл хугацаанд ажилтны цалингаас суутгал хийхгүй болохыг дээрх албан бичгээр Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд мэдэгджээ.
2. Дээрх асуудлын хүрээнд Дулааны цахилгаан станцын дэргэдэх Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгчдийн 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол гарч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 269 гишүүн гишүүнчлэлээ дахин баталгаажуулж, тэдний үйл ажиллагаанд хууль бусаар хөндлөнгөөс оролцсонд эсэргүүцлээ илэрхийлсэн байна. Түүнчлэн Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнчлэлээс татгалзсан 14 гишүүний жагсаалтыг гарган ирүүлсэн. Мөн Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэг, мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.2-т тус тус заасны дагуу "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа болон Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан "Хамтын гэрээ"-ний 7.2 дугаар зүйлийн (г)-д " захиргаа нь Үйлдвэрчний эвлэлийн татварыг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос сар бүр 1 хувиар суутган авч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцах дансанд шилжүүлэх үүргээ биелүүлэхийг шаардаж шаардлага хүргүүлсэн байна.
3. Гомдол гаргагч нэмэлт тайлбартаа "ДЦС-2" ТӨХК-ийн санхүү нь 2022 оны 12 сараар хойш татвар төлөлтийн тайланг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд ирүүлэхээ больж, битүү дүнгээр шилжүүлж байгаа нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдийн татвар, суутгалыг хэчнээн хүнээс суутган авч, нийт хэдэн төгрөг суутган шилжүүлж байгаа нь тодорхойгүй болсон талаар мэдээлсэн.

Шалгалтаар "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтсээс 2023 он, 2024 оны 1-4 дүгээр саруудын Цалингийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 2023 он, 2024 оны 1 дүгээр улирлын Санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, 2023 он, 2024 оны 1-4 дүгээр сарын Нийгмийн даатгал болон хувь хүний орлогын албан татварын тайлан, Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний журнал зэргийг файлаар татан авч шалгаж үзвэл 2023 оны 10 дугаар сард гишүүнчлэлийн татварт 5,179,934 төгрөгийг суутган Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дансанд 5,966,639 төгрөгийг шилжүүлсэн, 2023 оны 11 дүгээр сард гишүүнчлэлийн татварт 5,364,234 төгрөг суутгасан ч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дансанд шилжүүлээгүй, 2023 оны 12 дугаар сард 6,418,435 төгрөгийг суутгасан ч Үйлдвэрчний эвлэлийн дансанд 6,000,000 төгрөг шилжүүлсэн, 2024 оны 01 дүгээр сард 6,851,903 төгрөг суутган Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дансанд шилжүүлээгүй, 2024 оны 02 дугаар сард 7,920,307 төгрөг суутган тооцсон ч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дансанд 7,328,921 төгрөгийг шилжүүлсэн зөрчлүүд илэрч байна. Өөрөөр хэлбэл зарим саруудад огт шилжүүлэхгүй, зарим саруудад суутгагдсан дүнгээс дутуу шилжүүлэх, зарим саруудад өмнөх сарын суутгалыг дараа сард шилжүүлэн олгосон нь Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эд хөрөнгө нь гишүүдийн татвар, хандив, үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах бусад эд юмсаас бүрдэнэ", "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2023-2024 оны хамтын гэрээний 7.2.г-д "Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг цалин

хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос сар бүр 1 хувиар тооцон суутган авч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцах дансанд шилжүүлнэ" гэж заасныг зөрчсөн байна.

Гурав. Хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөх, ажлын байрны дарамтад өртөх үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө хавчин гадуурхалтад өртдөг талаар:

1. Хяналт шалгалтын хүрээнд хийсэн ярилцлагад тус байгууллагын Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс, Турбин цех, Зуухан цех, Түлш дамжуулах цехийн ажилтнууд хамрагдсан болно. Зарим ээлжийн ажилтнуудын ажиллах цаг хугацаа, ээлж тааруулагүй бөгөөд ажилтнууд өөрсдийн хүсэлтээр Комиссын байранд ирж санал хүсэлт, гомдол болон нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгсөн. Ажилтнуудын өгсөн мэдээлэл, санал асуулгад дүн шинжилгээ хийж үзэхэд дээрх нөхцөл байдлууд байнга давтагддаг, хэвийн үзэгдэл мэт болсон, асууж лавлаж орохоор дургүйцдэг, тайлбарлаж хэлж өгдөггүй, шаардлага тавьсан хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхах, байрны хөнгөлөлт болон шагнал урамшууллаас хасах, дараалал ухраах, бичсэн пост сэтгэгдэл, шаардлагыг устгахыг шаардах, тулгах зэрэг явдал түгээмэл гардаг талаар 17 ажилтантай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр хэлсэн болно.
2. Захиргааны зүгээс Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн болсных нь хувьд ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхах явдал гаргадаг бөгөөд цалингаас гишүүний татвар, суутгал хийхдээ үндсэн цалингаас суутгаж байгаа юм уу, бохир (нийт бодогдсон) цалингаас суутгаад байгаа эсэх нь тодорхойгүй мөн цахим хаягт ирдэг цалингийн мэдээлэл, бодолт маш ойлгомжгүй, асуухаар төвөгшөөж уурлаж дургүйцдэг талаар мэдээлэл өгсөн.
3. "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргааны зүгээс бидэнд хөдөлмөрлөх эрх, ялгаварлан гадуурхалтад өртөх, цалин хөлстэй холбоотой маргаан зэрэг хууль эрх зүйн туслалцаа шаардлагатай болсон үед нэг ч удаа туслалцаа үзүүлж зөвлөн туслах үйлчилгээ өгдөггүй. Албан хаагчдадаа биш зөвхөн нэг даргад үйлчилдэг тогтолцоотой ажиллаж байна. Ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах бус үл тоомсорлосон бүлэг фракц гэж тодорхойлж болно. Мөн сургалт хариуцсан ажилтан гээд нэг цалин аваад сууж байдаг хүн бий. Биднийг соён гэгээрүүлэх ажлыг тун цөөн зохион байгуулдаг. Ихэвчлэн гаднаас хүн хөлслөн авч ирж ач холбогдолгүй хичээл заах явдал их, мөн эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулдаггүй гэж 17 албан хаагч гомдол мэдээлсэн.
4. Э.Адъяасүрэн нь ажлын байран дээрээ байх үедээ бусдад зодуулсан гэх асуудлаар хуулийн байгууллагад хандаж өөрийн биед гэмтэл учруулсан эсэхэд шинжээч томилж шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан байна. Мөн Гэмтэл согог судлалын Үндэсний төвийн 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн эмчийн үзлэгээр түүнд гар сойх, бэхэлгээ зүүх, эмийн болон физик эмчилгээ хийжээ.

Түүнчлэн "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажилтан хоорондын хөдөлмөрлөх харилцааг зохицуулж буй Хөдөлмөрийн тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Эрчим хүчний салбарын 2023-2024 оны хамтын хэлэлцээр, мөн "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд жил бүр байгуулдаг хамтын гэрээ, Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан бусад дотоод дүрэм, журам, эрх зүйн акт баримтууд байх бөгөөд Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, цалин хөлс авах эрх, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, үл хайхрах, ойлгомжгүй байдлыг бий болгож төөрөгдүүлэх зэрэг зөрчлүүд гарч дээрх хууль, журмын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

Энэ байдал нь "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Санхүү, бүртгэл, эдийн засгийн хэлтэс хоорондын уялдаа холбоо хангалтгүй, хариуцсан албан тушаалтнууд ажилдаа хариуцлагагүй хандаж, ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл хөлс, илүү цагийн хөлс, үр дүнгийн урамшуулал болон гишүүний татварыг суутгах талаар мөрдлөг болгож буй хууль, журмыг зөрчиж дээрх дутагдал удаа дараа давтагдаж байгаагаас ажилтнуудын хийсэн ажлын үр дүндээ тохирсон цалин, хөлс авах эрх нь зөрчигдөж байна. Иймээс ажил олгогч, ажилтнуудын дунд үл ойлголцол бий болж, цаашилбал ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл гарах нэг шалтгаан болжээ. Ялангуяа энэ нь ажилтнуудын банкны зээлийн эргэн төлөлт

болон бусад өр зээл, үр хүүхдээ тэжээн тэтгэх, сургалтын төлбөр төлөх зэрэг амьжиргааны хэрэгцээгээ зохицуулахад санхүүгийн дарамт бий болгоход хүргэж байна.

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87 дугаар конвенц, Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 98 дугаар конвенцод Монгол Улс нэгдсэн орсон. Түүнчлэн Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 98 дугаар конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллагууд тус тусын үүсгэн байгуулалт, үйл ажиллагаа удирдлагатай холбоотой асуудалд өөрсдөө буюу төлөөлөгч, гишүүдийн зүгээс оролцох аливаа үйлдлээс зохих ёсоор хамгаалуулна" гэжээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн улс орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хамтдаа хэлэлцэн хөдөлмөрийн хүрээний эрхийн суурь зарчмыг тогтоосон олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг конвенц, протокол, зөвлөмж хэлбэрээр гарган баталдаг онцлогтой бөгөөд тухайн улс уг конвенцод нэгдэн орсон бол заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг. Мөн эдгээр конвенцод эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах, ялгаварлан гадуурхах, ялангуяа ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагаас ажилтны байгууллагыг өөрийн эрх мэдлийн дор байгуулах, эсхүл ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагын хяналтад байлгахын тулд санхүүгийн болон бусад аргаар оролцох, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс аливаа хэлбэрээр саад болохыг хориглосон.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй. Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй", мөн зүйлийн 10 дахь заалтад "нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан.

Ингэснээр Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамтран хамгаалах, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн санаачилгаар, сайн дурын үндсэн дээр Үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрхтэй байна.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, хөдөлмөрлөх эрхээ хамтын гэрээ, хэлэлцээрт үндэслэн хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах, хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлыг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд шударга бус дараах үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон. Үүнд:

- ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх;
- ажил олгогчийн хяналтын доор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэхийг ажилтанд тулгах;
- үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элссэн, үйл ажиллагаанд оролцсонтой нь холбогдуулан ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулах;
- ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээ хийхэд хөндлөнгөөс оролцох, хязгаарлах, албадлага хэрэглэх;
- хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулахад шаардагдах мэдээллийг өгөхөөс татгалзах;

- ажилтны төлөөлөгчид санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх замаар ажил олгогчийн хяналтад байлгахыг оролдох зэрэг болно.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна", мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд болон тэдгээрийн холбоод хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ" гэж тус тус заасан. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийг захиргааны журмаар тараах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, мөшгөн хавчих зэргээр үйл ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно" гэж Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагааны болон түүний сонгуульт ажилтны эрхийн баталгааг тодорхойлсон.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид нийцсэн хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг холбогдох талууд дагаж мөрдөх үүрэгтэй", мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.2-т "хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх...", 42 дугаар зүйлийн 42.1.3-т "гүйцэтгэсэн ажил үүрэгтээ тохирсон цалин хөлс авах", мөн зүйлийн 42.1.4-т "ээлжийн амралт эдлэх...", 42.1.5-т "хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл эрх бүхий этгээдэд гомдол гаргах", 42.1.6 "...алдааг залруулахыг шаардах" гэж хуульчилсан.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 4^1 дүгээр зүйлийн $4^1.1$-д "Нягтлан бодогч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана", 5 дугаар зүйлийн 5.1.4-т "үнэн зөв байх", 20 дугаар зүйлийн 20.2.5-т "дансны өглөг, авлага ба төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан, баталгаажуулах", 20 дугаар зүйлийн 20.2.11-д "өөрийн шууд удирдлагын доор ажиллаж байгаа нягтлан бодогчдын ажлын гүйцэтгэлийг хянах, мэргэшүүлэх, сургалтад хамруулах арга хэмжээ авах", мөн зүйлийн 20.2.13-т "эрх бүхий байгууллагаас баталсан мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллах" гэж тус тус заасан.

Сангийн сайдын 2012 оны 294 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5-т "Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг үндэслэн батлагдсан төсвийг үр ашигтай зориулалтын дагуу зарцуулж, төрийн өмч, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх", Эрчим хүчний салбарын 2023-2024 оны хамт (тариф)-ын хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь хэсэгт "Шинээр батлагдан гарсан хөдөлмөрийн харилцаа, хүний эрх болон хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой хуулиудыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг компанийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран зохион байгуулна", мөн зүйлийн 2.7 дахь хэсэгт "Салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиргаа нь залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадуудад чиглэсэн бодлого явуулж жендэрийн тэгш оролцоог хангаж, дарамт хүчирхийлэлгүй орчинг бүрдүүлнэ" гэжээ. Мөн 3 дугаар зүйлийн 3.1-3.21 дахь заалтууд, 7 дугаар зүйлийн 7.1-7.3, 7.5 дахь заалтууд, мөн "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2021-2022 оны хамтын гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т "албан тушаалын цалинг 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 хувиар нэмэгдүүлнэ", 3.4 дэх хэсэгт " Ээлжээр ажилладаг ажилтанд шөнийн цагаар ажилласан нэмэгдлийг албан тушаалын болон тарифт цагийн цалингийн 50 хувиар, ээлжийн бус ажилтныг ажлын зайлшгүй шаардлагаар шөнийн цагаар ажиллуулсан тохиолдолд нөхөн амруулаагүй бол мөн дээрх хэмжээгээр нэмэгдүүлэн олгоно", 7 дугаар зүйлийн (г) -д "Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос сар бүр 1 хувиар тооцон суутган авч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцах дансанд шилжүүлнэ", 7.4 дэх хэсэгт Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг компанийн ажилтны нэг адил хамтын гэрээнд хамруулан жилийн болон сарын ажлын үр дүнгийн шагналт цалин, мэргэшлийн нэмэгдэл, нийгмийн хамгааллын хөнгөлөлт олгоно" гэжээ.

Мөн "ДЦС-2" ТӨХК-ийн захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан 2023-2024 оны хамтын гэрээний 3.1.1-т "албан тушаалын цалинг 2023 оны 11

дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 20-оос доошгүй хувиар, мөн 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ...", 3.1.2-т "Цаг зэргийн тарифт цалингийн доод хэмжээ нь Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт үндэсний хорооноос тогтоосон Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг итгэлцүүрээр үржүүлэн бодно. Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/31 дугаар тушаалаар батлагдсан цаг зэргийн тарифт цалинг 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 20 хувиас доошгүй нэмэгдүүлнэ...", 3.2 дахь хэсэгт "Ажилтны цалин хөлсийг сард 2 удаа тогтсон хугацаанд, ээлжийн амралтын цалинг амралт эхлэхэд олгоно", 3.4 дэх хэсэгт "Ээлжээр ажилладаг ажилтанд шөнийн цагаар ажилласан нэмэгдлийг албан тушаалын болон тарифт цагийн цалингийн 50 хувиар, ээлжийн бус ажилтныг ажлын зайлшгүй шаардлагаар шөнийн цагаар ажиллуулсан тохиолдолд нөхөн амруулаагүй бол мөн дээрх хэмжээгээр нэмэгдүүлэн олгоно", 7 дугаар зүйлийн (в)-д Үйлдвэрчний эвлэлийн хороог ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангаж ажилд нь туслалцаа үзүүлнэ", мөн зүйлийн (г) -д "Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос сар бүр 1 хувиар тооцон суутган авч Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцах дансанд шилжүүлнэ", 7.4 дэх хэсэгт Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг компанийн ажилтны нэг адил хамтын гэрээнд хамруулан жилийн болон сарын ажлын үр дүнгийн шагналт цалин, мэргэшлийн нэмэгдэл, нийгмийн хамгааллын хөнгөлөлт олгоно" гэж заасан хууль, журам, хэлэлцээр, гэрээнүүдийг баримтлан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож зөрчихгүй ажиллах нь зүйтэй байна.

Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтан нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагч юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор батлагдсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал (Хүний эрх хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гэвд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Улсын Их Хурлаас 2021 онд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсан бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилтэд Комисс хяналт тавин ажиллаж байна.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах' гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.
-

Гомдол гаргагчийн гомдолд дурдсан "ДЦС-2" ТӨХК-ийн нэр бүхий 183 ажилтны 2023 оны 01, 02, 03, 04 дүгээр сарын үндсэн цалингийн болон нэмэгдэл цалингийн (илүү цаг, шөнийн цаг, удаан жил, сарын үр дүн) зөрүү 707,015,947 (Долоон зуун долоон сая арван таван мянга есөн зуун дөчин долоо) төгрөгийг нөхөн олгох гэсэн актад тусгагдсан нөхөн олгох нийт 1,254,769,286.51 (нэг тэрбум хоёр зуун тавин дөрвөн сая долоон зуун жаран есөн мянга хоёр зуун наян зургаан төгрөг тавин нэгэн мөнгө) төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор барагдуулахыг актаар хариуцуулсан", "Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын жилийн үр дүнгийн урамшуулалт цалинг болон бусад хөнгөлөлтийг олгоогүй" гэх асуудлаар Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 102/ШШ2023/02229 дугаартай шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 210/МА023/01665 дугаар магадлал, Монгол Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын нийт шүүгчийн хуралдааны 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 001/ШХТ2023/01342 дугаар тогтоол гарчээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасан тул шүүх болон хуулийн байгууллагаар шалгагдан шийдвэрлэгдсэн, шүүхийн шатанд маргаантай байгаа асуудалд хөндлөнгөөс оролцох боломжгүй юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй гэж үзвэл шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ" гэж заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

- "ДЦС-2" ТӨХК-ийн Барилга засварын цехийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй байх;
- Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд заасан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үндсэн эрхийг хүлээн зөвшөөрч түүнийг зөрчихгүй, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах, ялгаварлан гадуурхаж зүй бус харьцахгүй, эрх тэгш харьцах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх мөн хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрх, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтын асуудлаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтнууд буюу хүний эрх хамгаалагчид хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших;

- Салбарын хэмжээнд болон “ДЦС-2” ТӨХК-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах;
- Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудын үндсэн эрх, цалин хөлс авах эрх удаа дараа зөрчигдөж байгаа тул холбогдох албан тушаалтнуудын хяналт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хуульд заасан шаардлага хангасан, мэргэжлийн ур чадвар бүхий мэргэшсэн боловсон хүчнийг ажиллуулах, гарсан зөрчил дутагдлыг шуурхай залруулж эргэн мэдэгдэх;
- Ажилтнуудтай уулзаж санаа бодлыг сонсох, тэднийг үнэн зөв мэдээллээр хангах, цалингийн нэгдсэн системийг илүү ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр тогтмол хүргэдэг байдалд шилжих;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүнчлэлийн татвар, суутгалыг хамтын гэрээнд заасны дагуу тухай бүр шилжүүлж хэвших, татвар суутгалын тайланг сар бүр хэвлэж Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд хүргүүлэх, гишүүнчлэлээс татгалзсан болон шинээр элсэж буй гишүүний бүртгэлийг нэгтгэн харилцан тооцоо нийлдэг байх гэх мэт дотоод зохион байгуулалтыг сайжруулах;
- Ажилтнуудын эрх ашгийг хүндэтгэж, эвлэлдэн нэгдэх эрхэд халдахгүй, аливаа хэлбэрээр дарамт, хүчирхийлэл үзүүлэхгүй байж, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандаж эрх тэгш харьцах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх үед холбогдох хууль тогтоомжид заасан журам, хэм хэмжээг мөрдөх, эмх замбараагүй байдал үүсгэхгүй, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх;
- Хүчирхийллийн бус тайван замаар хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй хүний эрх хамгаалагчийн тавьж буй санал, хүсэлт, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж эрх тэгш хандах.
-

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан. хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

Комиссоос боловсруулсан “Хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтийг хангах, сургалт зохион байгуулах үүргийг хэрэгжүүлэх аргачлал”-ыг арга зүйн дэмжлэг болгон хавсралтаар хүргүүлэв.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ